

0006191-86.2015.8.26.0438

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: DIEGO GOULART DE FARIA

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... depois quando estava trabalhando. Ele confessou o roubo junto com o menor e um primo que não morava na cidade. Ele não falava o nome do primo. Ele é conhecido dos meios policiais por roubo e furto. Tem muitas passagens desde quando era adolescente.

O Policial Militar Túlio Nicolau Thomaz, testemunha ouvida em Juízo, relatou que não se recorda de detalhes mas reitera o que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

Foro de Penápolis

3ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis-SP - cep 16300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0006191-86.2015.8.26.0438 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0006191-86.2015.8.26.0438

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 517/2015 -

DEL.POL.PLANTÃO PENAPOLIS, 1140/2015 - DEL.POL.PLANTÃO PENAPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SALMO SILVA CAVALCANTI JUNIOR

Juiz de Direito: Dr. DIEGO GOULART DE FARIA

Vistos.

SALMO SILVA CAVALCANTI, vulgo "Salminho", qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 157, §2º, II, c/c artigo 29, caput, ambos do Código Penal e artigo 244-B do ECA, porque, no dia 05 de julho de 2015, por volta das 20h15min, no cruzamento da rua Santa Clara com a avenida Santa Casa, Centro, nesta cidade de Penápolis/SP, juntamente com o adolescente J.A.S. e outro indivíduo não identificado, agindo em concurso de agentes e com unidade de designios, mediante grave ameaça, subtraiu coisa alheia móvel consistente em um telefone celular Motorola, Moto G1, de cor preta e verde, avaliado em R\$799,00 e uma capa de celular avaliada em R\$15,00, pertencente à Mateus Fernandes Viçoso da Silva, um telefone celular Motorola, Moto G2, de cor preta, avaliado em R\$899,00 e uma capa de celular avaliada em R\$15,00, da vítima Leonardo Martins Garcia e um telefone

celular Motorola, Moto G2, preto, avaliado em R\$899,00 e uma capa de celular, avaliado em R\$15,00, da vítima João Ferreira Bogo.

Consta também que, no mesmo dia, em horário incerto, porém após às 20h15, no estabelecimento comercial denominado "Parque Lanches", próximo à rodoviária, no bairro São Joaquim, também nesta cidade de Penápolis, Willian Felipe Torciano de Almeida, vulgo "Lipão, recebeu em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistindo em um telefone celular, Marca Motorola, Moto G1, de cor preta e verde, avaliado em R\$799,00 e uma capa de celular, avaliada em R\$15,00, pertencente à Matheus Fernandes Viçoso da Silva.

Segundo o apurado, no dia dos fatos, por volta das 20h, com manifesta intenção de subtrair, Salmo e outro indivíduo ainda não identificado, cada um na condução de uma bicicleta, abordaram o adolescente J., que também estava em uma bicicleta, em uma praça e o convidaram a "pegar um celular de uns boys" que estariam saindo do cinema. Assim, com a anuência do adolescente, previamente ajustados, dirigiram-se ao cruzamento da avenida Santa Casa com a rua Santa Clara, cada um na condução de sua bicicleta e abordaram as três vítimas que estavam a pé. Simularam estar armados e imediatamente anunciaram o assalto. Cada vítima entregou o respectivo aparelho celular aos roubadores, sendo que, após, eles evadiram-se do local rapidamente. Ocorre que as vítimas acionaram a polícia militar e informaram as características físicas e as vestimentas dos roubadores. Todas as viaturas policiais foram informadas via COPOM sobre o ocorrido e saíram em patrulhamento. Próximo ao estabelecimento comercial "Parque Lanches", os policiais militares lograram encontrar o adolescente J., sendo que as características físicas e as vestimentas dele coincidiam com as descritas pelas vítimas como sendo de um dos roubadores. Ao abordá-lo, indagaram-no sobre o roubo e ele imediatamente confirmou a sua participação e declinou que praticou a subtração com "Salminho" e um outro indivíduo que não sabe o nome. Ainda informou que cada roubador ficou com um aparelho celular e que vendeu à Willian Felipe, minutos antes, o aparelho que estava com ele, pela quantia de R\$50,00.

Assim, os policiais, acompanhados do adolescente, foram à casa de Willian e o indagaram informalmente sobre o aparelho que lhe fora vendido pelo menor e ele confessou ter pago a quantia de R\$50,00 pelo celular e que o havia enterrado no quintal da residência, pois desconfiava ser produto de crime. Os policiais encontraram o mencionado aparelho no local indicado por Willian. Já na Delegacia de Polícia a vítima Mateus contou que seu aparelho celular tem sistema de rastreamento e que, após a subtração, o rastreou pela internet e o aparelho tirou uma fotografia de quem estava com ele, ou seja, o adolescente J. Não teve dúvidas em reconhecê-lo como sendo um dos roubadores.

As vítimas Mateus e João Vítor indicaram que o denunciado se parece com um dos autores do roubo e Claudinei Garcia Batista informou que teve contato com o réu após os fatos e este confirmou ter sido o autor do crime em questão.

A denúncia foi recebida em 04 de agosto de 2015, conforme decisão de fls. 73/78. O réu foi devidamente citado e a Defesa apresentou resposta à acusação às fls. 109/111.

Foi realizada audiência de instrução, debates e julgamento e sobreveio a sentença condenatória proferida em 09 de dezembro de 2016 (fls. 204/2012).

Contudo, a sentença foi anulada em sede de revisão criminal, tendo em vista a ausência do réu na audiência de instrução, quando estava recolhido em estabelecimento prisional, conforme v. acórdão de fls. 265/269.

Foi designada nova audiência de instrução, oportunidade em que foram ouvidas as vítimas e as testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 371).

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram suas alegações finais.

O Ministério Público pugnou pela procedência da ação, uma vez que demonstradas a autoria e materialidade dos delitos em comento. Na dosimetria da pena, pugnou pela aplicação da pena no mínimo legal. Contudo, em relação ao crime de roubo, evidenciou estar presente a causa de aumento descrita no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, uma vez que o delito foi praticado em concurso de agentes. Ao final, pediu a somatória das penas e imposição do regime inicial fechado para seu cumprimento, sendo impossível a substituição da pena por reativas de direitos ou

suspensão da pena (fls. 382/390).

A Defesa, por seu turno, afirma que nenhum dos ouvidos puderam provar que Salmo esteve envolvido no roubo. Aduz que inexistente justa causa para a propositura da ação penal, devendo ser rejeitada a denúncia, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal. Em caso de dúvida, deverá ser aplicado o princípio constitucional do in dubio pro reo, absolvendo o acusado pela ausência de provas. Subsidiariamente, requereu a concessão do benefício previsto no artigo 180, §3º, do Código Penal, qual seja, o perdão judicial, posto que o acusado é primário, jovem, de bons antecedentes e trabalhador (fls. 409/412).

É o breve relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

Inicialmente, quanto ao pedido de rejeição da denúncia, observo que a denúncia ofertada pelo Ministério Público já foi devidamente analisada na ocasião de seu recebimento, não sendo caso de inépcia, pois estão preenchidos os requisitos legais contidos no art. 41, do CPP.

No mais, as alegações da defesa para tal pedido se confundem com o mérito e serão com ele analisados. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de rejeição da denúncia.

Quanto ao mérito, a ação penal é PROCEDENTE.

A materialidade dos crimes imputados ao acusado estão devidamente comprovados nos autos pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas, pelo auto de prisão em flagrante (fls 02), pelo boletim de ocorrência (fls. 16/20) e pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 21/24), pelo auto de avaliação de fl. 45, bem como pela prova oral produzida em Juízo.

A autoria, por seu turno, também é livre de dúvidas, em que pese a negativa do réu no interrogatório prestado em Juízo.

Eis as provas colhidas em Juízo.

A vítima Matheus Fernandes Viçoso da Silva, ouvida em Juízo, disse que estava com seus amigos e foi assaltado subindo o Liceu. Estava na rua junto com João Vitor e Leonardo. Não se lembra direito quantos eram, mas acha que eram três. Não reparou se estavam armados. Eles não estavam cobrindo o rosto, mas estava bem escuro. Eles pediram os pertences e saíram. Foi muito rápido. Acionaram a polícia. Não sabe dizer como chegaram ao menor ou ao acusado. Ficou esperando na Delegacia até às 03 da manhã. Conseguiu recuperar o seu aparelho. Não se lembra se os policiais falaram com quem estava. Não fez o reconhecimento na Delegacia, não chegou nem a entrar. Não passou características físicas ou roupas para os policiais localizarem. Quando eles tentaram desbloquear seu aparelho, o celular tirou foto e mandou para o seu e-mail, e mostrou para os policiais. Não sabe dizer de quem era a foto. Não consegue dizer se o réu participou do crime. Eles só passaram e pediram os celulares. Não viu se estavam armados, foi coisa rápida. Não foram ameaçados. Entregou porque ficou com medo. Não se lembra de ter feito o reconhecimento. Foi uma vez no fórum, acha que um mês depois do ocorrido. Não teve contato com a família do réu e nem foi procurado por eles.

A vítima João Vitor Ferreira Bogo, inquirida em Juízo, disse que não se lembra muito bem, mas estavam os três no teatro e estavam subindo para comer em algum lugar. Quando estavam subindo, eles passaram pelas vítimas descendo, depois subiram e anunciaram o assalto. Aparentemente eles não estavam com armas, mas estavam com as mãos embaixo da camiseta simulando que estavam com armas. Estava escuro e eles estavam com o capuz da blusa. Não se lembra se cobriam o rosto. Só pediram o celular. Depois, foram até um lugar que fazia lanche e pediram o celular para ligar e avisar a polícia que foram assaltados. O celular de um amigo tinha dispositivo de segurança e, quando foram desbloquear, tirou foto da pessoa. O seu celular não foi recuperado, só o do Mateus, que tinha rastreador. Não se lembra se fez o reconhecimento na delegacia. Não se lembra do rosto dos assaltantes, já faz tempo. Não houve grave ameaça com risco iminente de morte, mas não pode dar certeza que não tinham armas. Acha que estavam simulando, mas não tem como ter certeza.

A vítima Leonardo Martins Garcia, em Juízo, declarou que se recorda pouco dos fatos. Estava junto com Mateus e João Vitor no dia. Eles eram em três. Não estavam tampando o rosto. Eles falaram que tinham armas, mas não chegou a ver. Eles indicaram que estava nas roupas. Eles pediram o celular e a carteira. Não se lembra quem chamou a polícia. Só recuperou sua capinha. Não se recorda com quem estava.

Recuperou na Delegacia. Lembra que tinha feito o reconhecimento. Não lembra se passaram detalhes para a polícia. Tinha só um na Delegacia dos que roubaram. Acha que reconheceu sem dúvida na época. Se não se engana, o que estava na Delegacia era menor de idade. O celular do Mateus tirou uma foto e os policiais conseguiram chegar aos autores. Acha que a pessoa que reconheceu na delegacia era o mesmo da foto retirada pelo celular de Mateus.

Claudinei Garcia Batista, ouvida em Juízo como testemunha, disse que era policial militar e que participou da ocorrência. Relatou que estava de folga e seu filho, Leonardo, ligou dizendo que foram roubados. Ligou para a Polícia Militar e se deslocou para lá. Fizeram o patrulhamento mas não encontraram ninguém. O celular de Mateus tem rastreador e, chegando em casa, viram a foto de um menor. Passaram para a polícia e localizaram o menor. O menor confessou a prática, junto com Salminho e outra pessoa. Foi feito patrulhamento, mas Salmo e o outro rapaz não foi encontrado. Depois encontraram o celular escondido no fundo do quintal de Wilian, que era o receptor. Encontrou Salmo um mês depois quando estava trabalhando. Ele confessou o roubo junto com o menor e um primo que não morava na cidade. Ele não falava o nome do primo. Ele é conhecido dos meios policiais por roubo e furto. Tem muitas passagens desde quando era adolescente.

O Policial Militar Túlio Nicolau Thomaz, testemunha ouvida em Juízo, relatou que não se recorda de detalhes mas reitera o que disse no auto de prisão em flagrante. As próprias vítimas que solicitaram a polícia e um dos meliantes postou fotos nas redes sociais. Viram os trajes de um deles e que estariam perto da rodoviária. Conseguiram abordá-lo. Depois foram na casa de outro indivíduo, onde o celular estava enterrado em um quintal de terra. Não se recorda se o indivíduo da foto era menor, apenas se lembra que era pardo. Uma das vítimas reconheceu o celular. A pessoa que foi abordada foi apresentada às vítimas e elas o reconheceram. Salmo é conhecido por diversos crimes pela Polícia Militar. Já participou de várias prisões e apreensões dele.

A testemunha Alberto Vasconcelos Xavier, Policial Militar, inquirida em Juízo, disse que atendeu a ocorrência mas não se recorda detalhes. Não se recorda quem acionou a polícia ou como chegaram até os autores. Se recorda que levaram alguém à Delegacia para reconhecimento e que um celular foi recuperado.

O réu, interrogado em Juízo, disse que no dia do ocorrido, não teve nenhum envolvimento. Encontrou os meninos no Parque Lanches vendendo o celular. Estava junto com Lipão e um deles ofereceu para Lipão e outro para ele. Quando desbloquearam o celular, tirou foto do menor e dele. Invadiram a sua casa falando que tinha roubado filho de polícia. Saiu da cidade e voltou só depois. Não roubou o celular. Fazia um pouco mais de um mês que estava na rua. Depois a polícia queria que desse conta do celular. Estava com o Moto G2, mas não sabia que era dos meninos. Não conhecia J., mas soube que ele estava na cidade há pouco tempo. Conheceu J. pelos meninos que ficam na Maria Chica. J. estava com essa pessoa não identificada, que se chama Alex e não é seu primo. J. não falou nada que era roubado. Já tinha visto J. antes desse dia na Maria Chica, porque frequentava lá de sexta à domingo para se divertir. Já tinha conversado com J., mas não tinha nenhuma rixa com ele. Quem contou tudo para o réu foi Willian. Willian foi indicado como um dos autores que tinha comprado. Acredita que J. falou seu nome porque a polícia o pressionou. Quando foi apreendido um mês depois, o pedido do juiz já veio como receptação, não como assaltante.

Com efeito, após o encerramento da instrução criminal observo que as provas carreadas aos autos evidenciam que o réu praticou os delitos imputados na denúncia. Em que pesem as vítimas não se recordarem em Juízo com riqueza de detalhes, tendo em vista o lapso temporal decorrido, o fizeram na Delegacia de Polícia, logo que foram roubados, reconhecendo inclusive o menor que participou do roubo.

Além do mais, o próprio réu admitiu que já conhecia o adolescente infrator J., sendo que o menor não teria motivo para ter indicado o réu Salmo, como sendo um de seus comparsas no roubo em questão, quando foi ouvido pela Autoridade Policial à fls. 44.

Ademais, o réu confirmou, embora distorcendo a realidade, que estava com o adolescente J. no dia dos fatos e que aparece na foto capturada pelo aparelho

celular de uma das vítimas, pois o menor desbloqueou o aparelho celular. Os Policiais Militares ouvidos em Juízo, embora afirmarem não se recordar da ocorrência com riqueza de detalhes, ratificaram os depoimentos prestados no auto de prisão em flagrante, acrescentando ainda que o réu é conhecido dos meios policiais pela prática de delitos patrimoniais desde quando menor de idade. No mais, não há qualquer motivo para desmerecer o depoimento dos policiais que, como já consolidado pela doutrina e em nossa jurisprudência, tem o mesmo valor que qualquer outro testemunho, não só podendo, mas devendo ser levado em consideração, eis que estes agentes públicos prestam compromisso legal de dizer a verdade e são possuidores de fé pública.

Nesse sentido é o posicionamento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. Senão vejamos:

"FURTO - materialidade - auto de apreensão e prova oral que indica a subtração. FURTO - autoria - depoimento de vítima indicando como autor - validade - depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva em seu poder - validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado - a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria - inteligência do art. 156 do CPP. FURTO - escalada - altura atestada em laudo que representa esforço incomum. PENAS - base acima do mínimo pelos maus antecedentes - compensação da reincidência com a confissão - reincidência prepondera por ser específica, mas pena ficou inalterada por se tratar de recurso exclusivo da defesa - redução intermediária pela tentativa mantida em recurso exclusivo da defesa - regime semiaberto - Súm. 269 STJ - improvimento". (Apelação Criminal n.º 0000016-72.2016.8.26.0622, Rel. Des. Lauro Mens de Mello, 7ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 28.06.2017).

Destarte, conclui-se que a versão apresentada pelo réu restou isolada e destoante no conjunto probatório. Anoto que apesar de ter dito que apenas comprou o celular do menor J., não informou o valor ou a destinação posterior do aparelho, o que demonstra que apenas pretende se esquivar da responsabilização criminal admitindo uma conduta de menor gravidade.

Cabe frisar que as declarações das vítimas em crimes patrimoniais têm grande valor probatório, tal qual na hipótese dos autos, uma vez que não existem motivos para as vítimas acusarem injustamente o réu, sendo o seu único interesse esclarecer as circunstâncias do fato, com a identificação dos autores.

Deste posicionamento compartilha a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. Senão vejamos:

"Art. 157 par. 2º, II, do CP - Autoria e materialidade delitiva demonstradas. Prova - Palavras da vítima e de servidores públicos - Credibilidade - Inexistência de motivos para acusar injustamente o réu. Penas corretamente fixadas. Regime fechado é o adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Recurso não provido." (TJSP, Apelação Criminal n.º 0010100-93.2016.8.26.0635, Rel. Des. Machado de Andrade, 6ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 24/08/2017).

"Apelação Criminal - Roubo majorado - Sentença condenatória - Pretendidos a fixação de regime inicial mais brando e o afastamento da condenação em reparação de danos - Admissibilidade parcial - Materialidade e autoria suficientemente demonstradas - Palavra da vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e identificação do criminoso - Depoimento de policial valioso e harmônico com as demais provas - Réu confesso - Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório - Penas escorreitamente fixadas - Regime prisional inicial fechado a revelar-se como necessário e adequado, em face das circunstâncias do crime - Afastada a condenação à indenização, já que não houve requerimento de qualquer interessado - Recurso parcialmente provido". (TJSP, Apelação Criminal n.º 0003688-22.2015.8.26.0526, Rel. Des. Moreira da Silva, 13ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 10/08/2017).

Isto posto, a prova oral aliada à prova documental colacionada aos autos não deixa dúvidas de que o denunciado cometeu o crime de roubo narrado nos autos em conjunto com o adolescente J., sendo descabida a tese defensiva de desclassificação para o delito tipificado no art. 180, §3º do CP.

A qualificadora do delito do roubo restou amplamente comprovada nos autos, visto que o crime ocorreu mediante ação de duas ou mais pessoas, conforme bem frisaram as vítimas em seus depoimentos. Assim, presente a causa de aumento, prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CP.

Outrossim, verifico que os três crimes de roubo foram praticados mediante uma só ação e em um mesmo contexto fático, não havendo prova nos autos de desígnios autônomos. Deste modo, incide a regra do concurso formal próprio, nos termos do artigo 70, caput, do Código Penal.

No tocante ao crime de corrupção de menores, a condenação também é a medida de rigor. Apesar da versão destoante apresentada pelo réu, o menor J., ouvido em solo policial à fls. 44., admitiu que cometeu o roubo em conjunto com o denunciado, o que foi corroborado pelos demais elementos de prova acostados aos autos.

Saliento que é irrelevante para a configuração do crime em questão a iniciativa da ação criminosa, pois, trata-se de crime formal, que independe do resultado ter sido ou não alcançado. Eis o teor do enunciado da Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça, "a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal."

Assim, por ocasião da prática delitativa, o acusado corrompeu e facilitou a corrupção do adolescente J.A.S, com ele praticando os roubos narrados na denúncia, comprometendo o objeto jurídico tutelado pelo tipo penal, qual seja, a proteção da moralidade do menor J.

Na dosimetria da pena, observo que réu era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos crimes, de forma que incide a circunstância atenuante tipificada no art. 65, inciso I, do CP.

Portanto, dou o réu como incurso, por três vezes, no artigo 157, §2º, inciso II, do CP c/c o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 70, caput, do CP. Passo à dosimetria da pena nos termos do art. 68, do Código Penal.

DAS PENAS APLICADAS AO CRIME DE ROUBO.

A culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta do acusado é normal a espécie do delito. O réu não ostenta maus antecedentes criminais, conforme demonstra a sua folha de antecedentes juntada à fls. 03 e 07 do apenso. Sobre a conduta social do réu e a sua personalidade não foram amealhados elementos suficientes nos autos para a sua valoração. Os motivos e as circunstâncias são próprios do tipo em análise. As consequências se limitaram ao prejuízo material das vítimas que é típico do delito praticado. O comportamento das vítimas não pode ser valorado de forma negativa em prejuízo do réu. Atento a estas circunstâncias, bem como ao disposto no art. 59, do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cada um dos crimes de roubo.

Na segunda fase de aplicação da pena, ausentes circunstâncias agravantes, mas presente a atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, I, do Código Penal, tendo em vista que o réu possuía menos de 21 anos na época do crime, uma que nasceu em 22/09/1996. Contudo, deixo de atenuar a pena, visto que já fixada no mínimo legal, à luz do enunciado da súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, de modo que mantenho a pena inalterada em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cada um dos delitos.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena, mas presentes a causa de aumento previstas no artigo 157, §2º, incisos II, do Código Penal, de modo que majoro a pena na fração de 1/3, resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, para cada um dos crimes.

DA PENA APLICADA AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

A culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta do acusado é normal a espécie do delito. O réu não ostenta maus antecedentes criminais, conforme demonstra a sua folha de antecedentes juntada à fls. 03 e 07 do apenso. Sobre a conduta social do réu e a sua personalidade não foram amealhados elementos suficientes nos autos para a sua valoração. Os motivos e as circunstâncias são próprios do tipo em análise. As consequências não ultrapassaram os limites previstos no tipo penal. O comportamento da vítima é irrelevante nesta espécie delitativa. Atento a estas circunstâncias, bem como ao disposto no art. 59, do Código

Penal, fixo a pena-base no mínimo legal em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase ausentes circunstâncias agravantes, contudo, presente a atenuante da menoridade, contida no art. 65, inciso I, do CP. Entretanto, deixo de reduzir a pena, em atenção ao enunciado da súmula 231 do C. STJ, pois já fixada no mínimo legal. Desta forma, mantenho a pena intermediária inalterada em 01 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase, não concorrem causas de aumento ou diminuição, razão pela qual a torno as reprimendas definitivas, fixando-as em 01 (um) ano de reclusão, para cada um dos réus.

DO CONCURSO DE CRIMES.

Os crimes de roubo e de corrupção de menores foram cometidos em uma única ação, em um mesmo contexto fático, não havendo prova nos autos de desígnios autônomos, enquadrando-se, em regra, na hipótese de aplicação do concurso formal, previsto no artigo 70, caput, do Código Penal. Isto posto, aplico a pena do delito mais grave aumentada na fração de 1/4, diante da quantidade de delitos cometidos, tornando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa.

Esclareço que quanto às penas de multa, de rigor a sua aplicação na integralidade, à luz do disposto no art. 72 do CP, não incidindo a regra do concurso formal próprio.

Considerada a situação econômica do réu, fixo 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na data dos fatos, como valor unitário do dia-multa. O valor da multa aplicada deverá ser atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária, a partir da data dos fatos (CP, art. 49, §§ 1º e 2º).

O regime inicial de cumprimento de pena é o FECHADO, tendo em vista que os crimes de roubo foram cometidos com violência e grave ameaça às vítimas e multiplicidade de agentes, o que demonstra a periculosidade do réu, sendo o regime fechado o mais adequado para o início do cumprimento da reprimenda imposta, à luz do disposto no art. 33, §3º, do CP.

Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, uma vez que não estão presentes os requisitos legais contidos no art. 44, do Código Penal, notadamente pela quantidade de pena aplicada.

De igual modo, não estão preenchidos os requisitos legais para a aplicação da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, caput, do Código Penal.

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o réu SALMO SILVA CAVALCANTI JUNIOR, vulgo "SALMINHO", RG n.º

45.713.281/SP, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, II, por três vezes c/c o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, tudo na forma do artigo 70, caput, do Código Penal, às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial FECHADO, bem como ao pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa, no valor unitário de um trinta avos do salário mínimo, com correção monetária a contar da data do fato.

À luz do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, deixo de fixar um valor mínimo de indenização em favor das vítimas, pois ausentes elementos para auferir o efetivo prejuízo.

Por fim, considerando a quantidade de pena aplicada, bem como que o prazo prescricional é contado pela metade em razão do réu ter apenas 18 (dezoito) anos à época dos crimes, constato que, até a presente data, já transcorreu um lapso temporal superior ao prazo de 06 (seis) anos, estipulado pelo art. 109, inciso III, c/c artigo 115, ambos do Código Penal, em relação ao delito de roubo, bem como, por consequência, já decorreu tempo superior a três anos, com relação ao delito de corrupção de menores, nos termos do artigo 109, V, c/c artigo 115, ambos do CP, desde o recebimento da denúncia em 04 de agosto de 2015 (fls. 73/78).

Desta forma, de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, por consequência, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu SALMO SILVA CAVALCANTI JUNIOR, vulgo "SALMINHO", com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal.

O réu respondeu o processo em liberdade. Além disto, foi declarada extinta a punibilidade em razão da prescrição. Assim, defiro-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Fixo desde já os honorários advocatícios à patrona nomeada para fazer a defesa do réu, em 100% do valor estabelecido pela tabela do convênio entre a DPE/OAB-SP, expedindo-se certidão com 70% do valor em caso de recurso, ficando o restante para após o julgamento do mesmo. Não havendo recurso, expeça-se certidão integral. Custas na forma da lei.

Oportunamente, após o trânsito em julgado, expeça-se ofício ao IIRGD, a certidão de honorários à Defensora Dativa e, por fim, arquivem-se os autos, com as cautelas e as comunicações de praxe.

P.I.C.

Penápolis, 31 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA